

권 고

제 목 사옥 매각에 따른 건물 하자관리 철저

관 계 부 서 △△△△처

내 용

공사는 재무구조 개선을 위하여 울산혁신도시에 건설된 본사 신사옥(준공일자:2014.10.10.)을 ‘주식회사 ㉠㉠㉠자산신탁이 설립한 부동산 주식회사’(이하 “㉠㉠㉠”라 한다)에 ‘17.1월 임대조건부 방식으로 수의 매각(매각금액 : 2,200억원, 5년 이후 매년 ‘우선매수청구권’ 행사) 하였고, 매수인인 ㉠㉠㉠와 책임임대차계약을 체결하여 현재 신사옥을 사용, 수익하고 있다.

이와 관련하여 부동산매매계약서 4.6조(하자보수청구권의 행사 등)에 따르면 시공사(㉠㉠㉠㉠)에 대하여 가지는 하자보수청구권은 매수인(㉠㉠㉠)에게 양도하고, 매매완결일 이후 발생 또는 발견된 시공상 하자에 대해서는 매수인(㉠㉠㉠)에게 통지를 하도록 되어 있으며, 시공사가 조치하지 않은 사항은 매수인(㉠㉠㉠)이 하자이행 보증보험증권에 따른 보험금을 청구하기로 명시되어 있다.

1. 건물 하자 발생 시 즉각적인 조치 필요

한편 공사는 신사옥 건립 후 현재까지 공종별 하자이행보증기간¹¹⁾ 내 하자 점검을 실시하여 왔으며, 주요 미조치 하자 현황은 아래의 표와 같다.

11) 공종별 하자이행보증기간

구 분	인테리어,출입문 등	기계,조명,조경·토목	전기,소방,누수(방수)	기둥,내력벽의 주요부분	기둥,내력벽
보증기간	1년(~'15.10월)	2년(~'16.10월)	3년(~'17.10월)	5년(~'19.10월)	10년(~'24년.10월)

【 주요 미조치 하자 현황 】

- 전체하자 요청건수(문서기준) : ▲▲▲건(중복요청 포함)
- 주요 미조치 건수(문서기준) : ▲▲건(보험청구 진행 중)

NO	주요 하자내용	하자이행 보증기간	하자이행 요구 통지일	관련문서
1	사무실 도어 하자	'14.10.11~'15.10.10	'15.05.12	●●●●차-0075
2	로비층 바닥타일 균열, 파손	'14.10.11~'15.10.10	'15.06.17	●●●●차-0580
3	♠♠장 등바닥재 들뜸	'14.10.11~'15.10.10	'15.07.22	●●●●차-1220
4	건물 누수	'14.10.11~'17.10.10	'15.07.23	●●●●차-1229
5	옥내외 난간 시공하자	'14.10.11~'15.10.10	'15.08.17	●●●●차-1559
6	출입문 하자 및 문틀 코킹 미시공	'14.10.11~'15.10.10	'15.08.28	●●●●차-1704
7	♠♠센터 천장 누수	'14.10.11~'17.10.10	'15.09.08	●●●●차-1849
8	전면유리(P.F.G.) 파손	'14.10.11~'15.10.10	'17.07.06	△△△△차-1907
9	♠♠실 작업장 누수	'14.10.11~'17.10.10	'15.10.06	●●●●차-2221
10	♠♠장 천장 누수	'14.10.11~'17.10.10	'15.10.06	●●●●차-2221
11	건물 내부 균열(미장균열)	'14.10.11~'15.10.10	'15.10.06	●●●●차-2221
12	저층부 천장마감재 균열	'14.10.11~'15.10.10	'15.10.06	●●●●차-2221
13	♠♠♠장 유리문 파손	-	'15.12.30	●●●●차-4344
14	지반침하 및 균열(외부)	'14.10.11~'16.10.10	'15.12.30	●●●●차-4344
15	♠♠♠실 마감 미흡	'14.10.11~'15.10.10	'15.12.30	●●●●차-4344
16	♠♠♠장 바닥 들뜸 등 시공하자	'14.10.11~'16.10.10	'16.06.08	△△△△차-3517
17	옥탑 캐워크 설치위치 오류	-	'16.06.22	△△△△차-3827
18	♠♠장 옥조 누수	'14.10.11~'17.10.10	'16.08.12	△△△△차-5015
19	전면유리(P.F.G.) 고정철물 탈락	'14.10.11~'15.10.10	'16.09.19	△△△△차-5873
20	외벽루버 연결부위 하자	-	'17.02.17	△△△△차-1487
21	E/V 승강로 시공결함	-	'17.03.14	△△△△차-2058
22	♠♠장 PIT 천장 균열·누수	'14.10.11~'17.10.10	'17.10.18	△△△△차-7213

상기 표를 살펴보면, 2015년도에 발견된 하자 건들이 다수인데도 불구하고 하자 발생일로부터 3년이 지난 현재까지도 조치가 되지 않고 있어 건물 하자 관리의 문제점을 확인할 수 있다.

이와 관련하여 감사일 현재 매수인(㉡㉡㉡)은 앞서 언급한 부동산매매계약서 4.6조의 내용에 따라 시공사(㉡㉡㉡㉡)의 하자 미조치 건에 대하여 보험자(♣♣♣♣♣♣)에게 보험금을 청구('18.3월)¹²⁾하여 처리 중에 있으나, 향후에는 하자 발생 시 시공사(㉡㉡㉡㉡) 또는 매수인(㉡㉡㉡)에게 즉각적인 조치를 요구함으로써 하자처리에 상당기간 소요되지 않도록 업무를 처리해야 할 것이다.

12) 보험자(♣♣♣♣♣♣)에 대한 하자이행보증보험 청구기한은 보험기간 내 하자발생일로부터 3년이며, 하자건 모두 기한 내 청구하였음

2. 건물 하자 관리에 대한 조속한 대책 마련 필요

울산 신사옥 건물은 공사가 '17.1월 매각하였기 때문에 현재 공사 자산은 아니나 매각 후 5년 이후부터는 매년 우선매수청구권을 행사하여 재매입할 수 있으므로 공사의 잠재적 자산에 해당한다고 볼 수 있다.

따라서 사옥관리 업무를 담당하고 있는 △△△△처는 잠재적 자산인 울산 신사옥 건물의 자산가치가 손상되지 않도록 건물 하자 관리에 대하여 대책을 마련할 필요가 있다.

한편 부동산매매계약서 4.6조(하자보수청구권의 행사 등)에 따르면 매수인(㉠㉠㉠)이 보험자(♣♣♣♣♣♣)에게 하자이행 보험금 청구를 하였으나 보험금이 지급되지 않을 경우 매수인(㉠㉠㉠)의 책임 범위를 대규모 수선¹³⁾과 관련된 사항으로 한정하였고, 책임임대차계약서 제12조(유익비상환청구권 등의 포기)에서는 임차인(공사)은 임대인(㉠㉠㉠)에게 건물 유지보수를 위한 비용(필요비, 유익비)에 대하여 상환청구를 할 수 없도록 되어 있다.

상기의 계약 내용을 고려해 보면, 임대인(㉠㉠㉠)이 임차인(공사)에게 부담하는 건물 하자에 대한 책임범위가 매우 협소하여 하자보수청구권을 적극적으로 행사하지 않을 가능성이 있으므로 현재 임대인(㉠㉠㉠)이 진행하고 있는 하자이행 보험금 청구와 관련하여 시공 오류 등으로 보증금 지급이 불가하다고 결정된 사안에 대해서는 공사 차원의 대응 조치를 고려할 필요가 있다고 판단된다.

13) 매도인의 귀책사유에 해당하지 않는 대파손의 수리, 건물의 주요 구성부분에 대한 대수선, 기본적·구조적 설비부분의 교체 등과 같은 대규모의 수선과 관련한 사항으로 한정함

관련부서 의견

△△△△처에서는 건물 하자관리에 대한 대응이 필요하다는 점에 대하여 공감하였으며, 향후 이를 검토하여 대책을 마련토록 할 예정임을 밝혔다.

조치할 사항

△△△△처장은 신사옥 재매입에 대비하여 향후 하자 발생 시 하자이행 보증기간 내에 적기 이행 조치하시기 바라며, 하자이행 보증금 청구가 불가능한 건에 대해서는 ◎◎팀과 협조하여 법적조치 등 대응방안을 강구하시기 바랍니다. (권고)